P U T U S A N
Nomor 2189/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Samsuri Bin Hatip (alm)
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dupak Masigit XI / 18 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dharma Tragahadi Sukma Cuk Sukmawan Bin Tjuk Sukmawan
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dupak Masigit X No. 9-B Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum " Fajar Panca Yudha " beralamat di Ruko Satelit Town Square A-41 jalan Sukomanunggal Kec. Sukamanunggal Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2189/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2189/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2189/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP dan Terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP dan Terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
   - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,-

   Dirampas untuk negara
   - No. :23512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,070 gram
   - No. :23513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,083 gram
   - No. :23514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram
   - No. :23515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram
   - No. :23516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,078 gram
   - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru
   - 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna biru

   Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan, dan oleh karenanya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya merasa menyesal dan oleh karenanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaan dan permohonannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Dupak Masigit Gg.X Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya, atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) sepakat bertemu dengan sdr.ISMAIL (DPO) di Jl.Dupak Masigit Gg.X Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya Surabaya untuk membeli barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga total keseluruhan seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun untuk pembayarannya dilakukan oleh terdakwa setelah barang tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) yang beralamatkan Jl.Dupak Masigit X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya untuk membagi barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan berat masing masing klip plastik hanya menggunakan perkiraan para terdakwa yang mana untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpoketnya, selain itu terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) menugaskan kepada terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) untuk memberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN mendapatkan keuntungan sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa I MUHAMAD SAMSURI apabila perpoketnya laku terjual, adapun maksud dan tujuan para terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya dan apabila keseluruhan barang narkotika jenis sabu tersebut berhasil laku terjual terdakwa I MUHAMAD SAMSURI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN yang atas permintaan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) untuk menemui pelanggan di Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik yang berisikan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIM (ALM)

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi TRI NOFRIYANTO dan saksi SANDI DIKJAYA FITROH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN.

Bahwa terhadap barang berupa 5 (lima) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06363/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, BERNADETA PUTRI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :23512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,070 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :23513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,083 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :23514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :23515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :23516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,078 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,359 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 23512/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,050 gram;
- No. : 23513/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,063 gram;
- No. : 23514/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 23515/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 23516/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,058 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mereka yang melakukan, dan turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak tang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

---------- A T A U ----------

KEDUA

Bahwa terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya, atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi TRI NOFRIYANTO dan saksi SANDI DIKJAYA FITROH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap barang berupa 5 (lima) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06363/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :23512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,070 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :23513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,083 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :23514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :23515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :23516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,078 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,359 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 23512/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,050 gram;
- No. : 23513/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,063 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- No. : 23514/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 23515/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 23516/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,058 gram;

Bahwa perbuatan para terdakwa mereka yang melakukan, dan turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak tang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SANDI DIKJAYA FITROH**:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP dan Terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM)
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi TRI NOFRIYANTO dan saksi SANDI DIKJAYA FITROH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam rumah Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) sepakat bertemu dengan sdr.ISMAIL (DPO) di Jl.Dupak Masigit Gg.X Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya Surabaya untuk membeli barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga total keseluruhan seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun untuk pembayarannya dilakukan oleh terdakwa setelah barang tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) yang beralamatkan Jl.Dupak Masigit X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya untuk membagi barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan berat masing masing klip plastik hanya menggunakan perkiraan para terdakwa yang mana untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpoketnya, selain itu terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) menugaskan kepada terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) untuk memberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUKMAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa I MUHAMAD SAMSURI apabila perpoketnya laku terjual, adapun maksud dan tujuan para terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya dan apabila keseluruhan barang narkotika jenis sabu tersebut berhasil laku terjual terdakwa I MUHAMAD SAMSURI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN yang atas permintaan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) untuk menemui pelanggan di Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik yang berisikan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIM (ALM)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TRI NOFRIYANTO, S.H:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP dan Terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM)

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi TRI NOFRIYANTO dan saksi SANDI DIKJAYA FITROH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) sepakat bertemu dengan sdr.ISMAIL (DPO) di Jl.Dupak Masigit Gg.X Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya Surabaya untuk membeli barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga total keseluruhan seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun untuk pembayarannya dilakukan oleh terdakwa setelah barang tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) yang beralamatkan Jl.Dupak Masigit X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya untuk membagi barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan berat masing masing klip plastik hanya menggunakan perkiraan para terdakwa yang mana untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpoketnya, selain itu terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) menugaskan kepada terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) untuk memberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa I MUHAMAD SAMSURI apabila perpoketnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laku terjual, adapun maksud dan tujuan para terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya dan apabila keseluruhan barang narkotika jenis sabu tersebut berhasil laku terjual terdakwa I MUHAMAD SAMSURI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN yang atas permintaan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) untuk menemui pelanggan di Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik yang berisikan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIM (ALM)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak mengajukan ahli:

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP** adapun keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) sepakat bertemu dengan sdr.ISMAIL (DPO) di Jl.Dupak Masigit Gg.X Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya Surabaya untuk membeli barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga total keseluruhan seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun untuk pembayarannya dilakukan oleh terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah barang tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) yang beralamatkan Jl.Dupak Masigit X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya untuk membagi barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan berat masing masing klip plastik hanya menggunakan perkiraan para terdakwa yang mana untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpoketnya, selain itu terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) menugaskan kepada terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) untuk memberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa I MUHAMAD SAMSURI apabila perpoketnya laku terjual, adapun maksud dan tujuan para terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya dan apabila keseluruhan barang narkotika jenis sabu tersebut berhasil laku terjual terdakwa I MUHAMAD SAMSURI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN yang atas permintaan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) untuk menemui pelanggan di Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik yang berisikan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIM (ALM)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi TRI NOFRIYANTO dan saksi SANDI DIKJAYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FITROH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN.

2. Terdakwa II **DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM)** adapun keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) sepakat bertemu dengan sdr.ISMAIL (DPO) di Jl.Dupak Masigit Gg.X Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya Surabaya untuk membeli barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga total keseluruhan seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun untuk pembayarannya dilakukan oleh terdakwa setelah barang tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) yang beralamatkan Jl.Dupak Masigit X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya untuk membagi barang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan berat masing masing klip plastik hanya menggunakan perkiraan para terdakwa yang mana untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpoketnya, selain itu terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) menugaskan kepada terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) untuk memberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa I MUHAMAD SAMSURI apabila perpoketnya laku terjual, adapun maksud dan tujuan para terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya dan apabila keseluruhan barang narkotika jenis sabu tersebut berhasil laku terjual terdakwa I MUHAMAD SAMSURI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN yang atas permintaan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) untuk menemui pelanggan di Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik yang berisikan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIM (ALM)

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi TRI NOFRIYANTO dan saksi SANDI DIKJAYA FITROH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUKMAWAN (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,-
- No. :23512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,070 gram
- No. :23513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,083 gram
- No. :23514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram
- No. :23515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram
- No. :23516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,078 gram
- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) sepakat bertemu dengan sdr.ISMAIL (DPO) di Jl.Dupak Masigit Gg.X Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya Surabaya untuk membeli barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga total keseluruhan seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun untuk pembayarannya dilakukan oleh terdakwa setelah barang tersebut laku terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) yang beralamatkan Jl.Dupak Masigit X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya untuk membagi barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan berat masing masing klip plastik hanya menggunakan perkiraan para terdakwa yang mana untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpoketnya,

3. Bahwa selain itu terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) menugaskan kepada terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) untuk memberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa I MUHAMAD SAMSURI apabila perpoketnya laku terjual, adapun maksud dan tujuan para terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya dan apabila keseluruhan barang narkotika jenis sabu tersebut berhasil laku terjual terdakwa I MUHAMAD SAMSURI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi TRI NOFRIYANTO dan saksi SANDI DIKJAYA FITROH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan;

4. Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang ditemukan diatas tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidur didalam kamar rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

- Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis akan memilih dengan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Majelis berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum akan memilih Dakwaan Penuntut Umum dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP dan Terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP dan Terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM), sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkotka golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) sepakat bertemu dengan sdr.ISMAIL (DPO) di Jl.Dupak Masigit Gg.X Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya Surabaya untuk membeli barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga total keseluruhan seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun untuk pembayarannya dilakukan oleh terdakwa setelah barang tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) yang beralamatkan Jl.Dupak Masigit X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya untuk membagi barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4 gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan berat masing masing klip plastik hanya menggunakan perkiraan para terdakwa yang mana untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpoketnya, selain itu terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) menugaskan kepada terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) untuk memberikan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pesanan pelanggan terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa I MUHAMAD SAMSURI apabila perpoketnya laku terjual, adapun maksud dan tujuan para terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya dan apabila keseluruhan barang narkotika jenis sabu tersebut berhasil laku terjual terdakwa I MUHAMAD SAMSURI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi TRI NOFRIYANTO dan saksi SANDI DIKJAYA FITROH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Jl. Dupak Masigit Gg.X/9-B Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06363/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa I MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP (ALM) dan terdakwa II DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM) yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :23512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,070 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :23513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,083 gram tersebut di atas adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :23514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :23515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :23516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,078 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,359 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 23512/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,050 gram;
- No. : 23513/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,063 gram;
- No. : 23514/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 23515/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,044 gram;
- No. : 23516/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,058 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika - telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, oleh karena pembelaannya hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal itu tidak memerlukan pertimbangan secara khusus, namun mengenai permohonan keringanan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP - Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut, yaitu berupa:

- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,-

Dirampas untuk Negara

- No. :23512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,070 gram
- No. :23513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,083 gram
- No. :23514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram
- No. :23515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram
- No. :23516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,078 gram
- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemeberantasan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD SAMSURI BIN HATIP** dan Terdakwa II **DHARMA TRAGAHADI SUKMA CUK SUKMAWAN BIN TJUK SUKMAWAN (ALM),** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada ditahan;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,-

Dirampas untuk Negara

- No. :23512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,070 gram
- No. :23513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,083 gram
- No. :23514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram
- No. :23515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,064 gram
- No. :23516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,078 gram
- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 23 Nopember 2023** oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Matheus DS Hery, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum, oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.	**Darwanto, S.H., M.H.**
Taufan Mandala, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Matheus DS Hery, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)